

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6190/2538

บริษัท เงินทุน ไทย เซ ฟวิงก์ ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคันด์
จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 569 วรรคสอง

การคืนเงินประกันให้จำเลยเป็นเพียงสิทธิและหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่า ไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่า จึงหาใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่โจทก์ในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามไม่ โจทก์ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ตามฟ้องแย้ง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน จำนวน 115,948.39 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อโจทก์จำเลยได้ตกลงเลิกการเช่าอาคารพร้อมเครื่องปรับอากาศและเฟอร์นิเจอร์แล้ว โจทก์มีหน้าที่ต้องคืนเงินประกันการเช่าให้แก่จำเลย จำเลยได้แสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ค่าเช่าเดือนตุลาคม 2530 และค่ากระแส

ไฟฟ้าเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2530 ที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์กับเงินประกัน
การเช่าจำนวน180,000 บาท แล้วคงเหลือเงินที่โจทก์ต้องคืนให้แก่จำเลย
จำนวน67,955.26 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับให้โจทก์ชำระเงิน
จำนวน67,954.26 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า หลังจากโจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่จำเลย
เช่ามาแล้ว โจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาเช่ากันใหม่ไม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าเดิมที่
ระงับไปแล้ว จำเลยจะยกข้อสัญญาเดิมมาให้โจทก์ต้องรับผิดชอบโดยการขอหักกลบลบ
หนี้ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน67,955.26 บาท
พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 115,948.39 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายเพียงว่า โจทก์
ในฐานะผู้รับโอนมีหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ต้องคืนเงินประกันการเช่าหรือเงินมัดจำให้
แก่จำเลยหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 วรรคสอง บัญญัติ
ว่า ฯลฯ ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอน ซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วยเห็นว่า
การคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่จำเลยนั้นเป็นเพียงสิทธิและหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่า
ไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่าจึงหาใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่โจทก์ในฐานะผู้รับ
โอนจะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามไม่ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายดังกล่าว ดังนั้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิหักกลบลบหนี้ตามฟ้องแย้งศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชยันนาท พันดาวงศ์-สะสม ลีริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>